

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2662/2539

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียล
แมนเนจเม้นท์

โจทก์

แอนด์ อินเวสต์เม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ป.รัชฎากร มาตรา 22, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี, มาตรา 66, มาตรา 67
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 29

โจทก์เป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเมื่อประกอบ
กิจการซึ่งถือได้ว่าประกอบกิจการในประเทศไทยก็มีหน้าที่ต้องยื่นรายการและเสีย
ภาษีสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานกำไรสุทธิซึ่งได้จากรายได้จาก
กิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา65ทวิมาตรา65ตรีและคิดตามอัตราที่
กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา66และมาตรา67หากจะเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ5ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆตามมาตรา66วรรคสองประกอบ
มาตรา71(1)ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้เมื่อโจทก์ยังสามารถ
ที่จะคำนวณกำไรสุทธิเพื่อยื่นรายการและเสียภาษีได้แต่โจทก์ยื่นรายการและเสียภาษี
ในอัตราร้อยละ5ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆจึงไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร

มาตรา66และมาตรา67เจ้าพนักงานประเมินชอบที่จะประเมินให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้องได้ การที่บัญชีงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและหลักฐานการทำบัญชีต่างๆของโจทก์ได้จัดทำกันที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ในต่างประเทศลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนโจทก์ในประเทศไทยไม่อาจทราบรายการต่างๆตามสมุดบัญชีงบดุลและงบกำไรขาดทุนของโจทก์โดยถูกต้องได้และโจทก์ยังให้บริการแก่บริษัทต่างๆในต่างประเทศอีกหลายประเทศนั้นยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่าโจทก์ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้กล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานประเมินคำนวณกำไรสุทธิของโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะหักรายจ่ายไม่ครบถ้วนเนื่องจากโจทก์ยังมีรายจ่ายอื่นอยู่ดังนั้นการที่โจทก์ยกข้อความดังกล่าวขึ้นเป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลภาษีอากรกลางศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เชื่อว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษีจึงลดเบี้ยปรับลงเหลือร้อยละ50เป็นดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 1041/2/04122 ถึงเลขที่ 1041/2/04127 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 158 ก./2535/2 ถึงเลขที่ 158 จ./2535/2 ที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มจำนวน51,198,693.71 บาท พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย แต่ถ้าศาลเห็นว่าโจทก์ต้องชำระภาษีตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ขอให้ลดและงดเบี้ยปรับทั้งหมด จำเลยให้การว่า โจทก์ใช้สิทธิในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71(1) ร้อยละ 5 ของรายรับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรเสียก่อน กฎหมายไม่ได้ให้ทางเลือกแก่ผู้เสียภาษีว่า จะตั้งใจเสียภาษี

แบบคำนวณกำไรสุทธิตามหลักการบัญชีและมาตรา 65, 65 ทวิ, 65 ตริ หรือจะใช้วิธี
เหมาจ่ายตามมาตรา 71(1) ก็ได้ แต่ทางเลือกดังกล่าวเป็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้
ยกฟ้อง ศาลภาษีอากรกลาง พิเคราะห์แล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาล
ฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้
ความตามการไต่สวนของเจ้าพนักงานประเมินโดยโจทก์มิได้โต้แย้งแล้วว่าโจทก์เป็น
บริษัทจำกัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามา มีสำนักงานใหญ่อยู่
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทยมีนายพี เอ็ม บาจาจ
เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการให้คำปรึกษาและคำ
แนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินการจัดการโรงงาน การจัดการผลิตภัณฑ์ การ
จัดการด้านราคาผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจการดังกล่าวในประเทศไทย
แก่บริษัทไทยเรยอน จำกัด บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด และบริษัทไทยโพลี
ฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย เป็นเหตุให้โจทก์
ได้รับเงินได้จากบริษัททั้งสามดังกล่าวในประเทศไทย ถือได้ว่าโจทก์ประกอบกิจการ
ในประเทศไทยและโจทก์มีหน้าที่ต้องยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วน
3 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานกำไรสุทธิซึ่งได้
จากรายได้ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตริและคิดตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้
ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 19 ที่ใช้บังคับอยู่ในรอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2529 ถึงปี 2531 กำหนดอัตราภาษีเงินได้ไว้ดังนี้ คือ "บัญชีอัตราภาษี
เงินได้ (2) สำหรับ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล (ก) ภาษี จาก กำไร สุทธิ (1)
บริษัท จดทะเบียน ร้อยละ 30 (2) บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล นอกจาก (1)

ร้อยละ 35" ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนั้น คิดจากจำนวนเงินที่จำหน่ายนั้นตามอัตราภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรลงคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 แต่นายพี เอ็ม บาจาจ ตัวแทนของโจทก์ได้ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานกำไรสุทธิแทนโจทก์ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยอ้างว่าไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิได้ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา 71(1) และเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยแทนโจทก์ ซึ่งคำนวณโดยวิธีการเทียบกลับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ชำระไว้ข้างต้น ศาลฎีกาเห็นว่าไม่ว่านายพี เอ็ม บาจาจ ตัวแทนของโจทก์จะมีสิทธิยื่นเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา 71(1) หรือไม่ก็ตามแต่สำหรับโจทก์ซึ่งเป็นตัวการที่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีโดยตรงนั้นต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ ต้องเสียภาษีในกำไรสุทธิตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้หากจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบมาตรา 71(1) ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิได้ ที่โจทก์อ้างว่าบัญชีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และหลักฐานทางบัญชีต่าง ๆ ของโจทก์ได้จัดทำกันที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนโจทก์ในประเทศไทยไม่อาจทราบรายการต่าง ๆ ตามสมุดบัญชี งบดุล และงบกำไรขาดทุน ของโจทก์โดยถูกต้องได้และโจทก์ยังให้บริการแก่บริษัทต่าง ๆ ในต่างประเทศอีกหลายประเทศนั้น ไม่เพียงพอให้รับฟังว่าโจทก์ไม่สามารถจะ

คำนวณกำไรสุทธิได้ ฉะนั้น การที่นายพี เอ็ม บาจาจ ตัวแทนของโจทก์ยื่นรายการ และเสียภาษีดังกล่าวแทนโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลรัษฎากร มาตรา 66 และ มาตรา 67 เจ้าพนักงานประเมินชอบที่จะประเมินให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้องได้ เมื่อ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกนายพี เอ็ม บาจาจ ตัวแทนของโจทก์มาไต่สวนและเรียกพยานมาซักถามแล้วได้ความว่า โจทก์มีรายได้ จากการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทไทยเรยอน จำกัด บริษัทไทยคาร์บอนแบ ลีค จำกัดและบริษัทไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 จำนวน 36,231,797.18 บาท ปี 2530 จำนวน 20,045,836.21 บาท และปี 2531 จำนวน 14,014,139.82 บาท แต่ในด้านรายจ่ายนั้นปรากฏว่าโจทก์เสียภาษี การค้าและภาษีบำรุงเทศบาลไว้ในปี 2529 จำนวน 1,065,996.19 บาท ปี 2530 จำนวน 1,003,313.90 บาท และปี 2531 จำนวน 331,960.45 บาท รายจ่ายอื่น ๆ นายพี เอ็ม บาจาจตัวแทนของโจทก์ไม่มีหลักฐานการจ่ายมาแสดง เจ้าพนักงาน ประเมินจึงได้อาศัยข้อเท็จจริงที่ได้มาจากพยานหลักฐานในการไต่สวนและซักถามดัง กล่าว คำนวณกำไรสุทธิของโจทก์โดยหักรายจ่ายออกจากรายได้ของแต่ละรอบระยะ เวลาบัญชีแล้วปรากฏว่าโจทก์มีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 จำนวน 35,165,800.99 บาท ปี 2530 จำนวน 19,042,522.31 บาท และปี 2531 จำนวน 13,682,179.37 บาทคิดเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 12,308,030.34 บาท 6,664,882.81 บาท และ 4,788,762.78 บาท ตามลำดับ ตัวแทนของโจทก์ ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วจำนวน 1,615,145.77 บาท 1,520,172.58 บาทและ 502,970.37 บาท ตามลำดับ โจทก์ต้องชำระภาษีเพิ่มอีกจำนวน 10,692,884.57 บาท 5,144,710.23 บาท และ 4,285,792.41 บาท ตามลำดับ และต้องรับผิดชอบเสียเบี้ย ปรับ 1 เท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 กับเงิน เพิ่มตามมาตรา 27 อีก ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้อง เสียโดยไม่รวมเบี้ยปรับ เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 68 ของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจนถึงวันชำระ แต่ไม่เกินจำนวน
ภาษีที่ต้องเสียเจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจแก้จำนวนเงินที่ยื่นรายการไว้เดิมและ
แจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระอีกไปยังโจทก์ได้ แม้เจ้าพนักงานประเมินคิดเบี้ยปรับเกิน
ไป 1 เท่า แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้มีคำวินิจฉัยปรับปรุงเบี้ยปรับเสีย
ใหม่ให้ถูกต้องโดยคิดเพียง 1 เท่าของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม ตามประมวล
รัฐฎากร มาตรา 22 แล้ว กับได้ลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ 50ของเบี้ยปรับตาม
กฎหมาย ผลการประเมินตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จึงชอบแล้ว โจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้กล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานประเมินคำนวณกำไรสุทธิ
ของโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะหักรายจ่ายแก่โจทก์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากโจทก์ยังมีราย
จ่ายอื่นอยู่ ดังนั้น ที่โจทก์มากล่าวอ้างยกเป็นข้ออุทธรณ์ในชั้นนี้ว่าการประเมินไม่
ชอบเพราะการคำนวณกำไรสุทธิไม่ถูกต้องเนื่องจากโจทก์ยังมีรายจ่ายอื่นอยู่อีก แต่
เจ้าพนักงานประเมินไม่ได้นำมาหักออกให้ จึงเป็นข้ออุทธรณ์ที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วโดยชอบในศาลภาษีอากรกลางศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย ส่วนภาษีเงินได้
นิติบุคคลที่คำนวณจากฐานการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยนั้น เมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2529 จำนวน
35,165,800.99 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 จำนวน 19,042,522.31 บาท
และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2531 จำนวน 13,682,179.37 บาท ตามที่วินิจฉัยไว้ใน
ปัญหาตอนต้น และโจทก์จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 จำนวน12,308,030.35 บาท ปี 2530 จำนวน
6,665,882.81 บาท และปี 2531จำนวน 4,788,762.78 บาท หักรายจ่ายส่วนนี้แล้ว
เหลือเงินกำไรที่โจทก์จำหน่ายไปต่างประเทศในปี 2529 จำนวน 22,857,770.65
บาทปี 2530 จำนวน 12,377,639.51 บาท และปี 2531 จำนวน 8,893,416.59บาท
ซึ่งโจทก์ต้องเสียภาษีตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัฐฎากรอัตราร้อยละ 20 เจ้า
พนักงานประเมินคำนวณแล้วเป็นค่าภาษีจำนวน3,809,628.44 บาท 2,062,939.91

บาท และ 1,482,236.09 บาทตามลำดับ ตัวแทนของโจทก์ชำระไว้แล้วจำนวน 454,201.77 บาท 470,529.63 บาท และ 155,681.30 บาท ตามลำดับ หักแล้วคงเหลือภาษีที่โจทก์ต้องชำระเพิ่มจำนวน 3,355,426.67 บาท 1,592,410.28 บาท และ 1,326,554.79 บาท ตามลำดับ และโจทก์ต้องเสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ตามประมวล รัชฎากร มาตรา 22 และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 อีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของ เดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียโดยไม่รวมเบี้ยปรับ เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่น รายการตามประมวลรัชฎากร มาตรา 70 ทวิ เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจแก้ จำนวนเงินที่ยื่นรายการไว้เดิมและแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระอีกไปยังโจทก์ได้ ทั้ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ ตามกฎหมายแก้โจทก์ ผลการประเมินตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น โจทก์ อุทธรณ์ในข้อสุดท้ายว่า โจทก์มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษี แต่กระทำไปโดย สุจริตใจตามคำแนะนำของสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย จึงขอให้งดเบี้ย ปรับแก้โจทก์นั้นเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ลดเบี้ยปรับแก้โจทก์ลง เหลือเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าโจทก์ไม่มีเจตนาที่จะ หลีกเลี่ยงการชำระภาษี นับว่าเป็นดุลพินิจที่เหมาะสมแล้ว ไม่มีเหตุที่จะงดเบี้ยปรับ ให้แก้โจทก์ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟัง "ไม่ขึ้น" พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุดิ-นิเวศน์ คำฟ้อง-จำลอง สุขศิริ)

ตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ไว้หลายกรณี เช่น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ หลักการใหญ่ก็คือ มีเงินได้พึงประเมินเท่าใด หักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด และหักค่าลดหย่อนได้เท่าใดที่เหลือครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิ เงินจำนวนนี้นำมาคิดคำนวณเสียภาษีตามอัตราที่กำหนดไว้ ดังนี้ ส่วนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น ประมวลรัษฎากรก็กำหนดไว้หลายกรณี แต่กรณีที่ใช้ในทางปฏิบัติมาก คือ การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่เป็นที่เข้าใจกัน โดยทั่วไป ได้แก่ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีหลักการในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อภาษีเงินได้นิติบุคคลในประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ว่าเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือกำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หักด้วยรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้นั้นโดยให้ถือเกณฑ์สิทธิกล่าวคือให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แม้ว่าจะมิได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้และให้นำรายได้ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ นั้น แม้ยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่าย ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี อันประกอบด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายและหลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินหรือหนี้สิน(มาตรา 65, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี, มาตรา 70 ตรี และมาตรา 74) และเมื่อคำนวณได้ในขั้นสุดท้ายถ้าได้กำไรสุทธิก็จะนำกำไรสุทธิมาคำนวณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 แต่ถ้าขาดทุนสิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ขอให้เปรียบเทียบกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่กล่าวมานี้เป็นหลักการใหญ่ ๆ ของการคิดคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีทั่วไป
เท่านั้นเพราะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพียงเพื่อประกอบความ
เข้าใจคำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ประมวลรัษฎากรยังให้
อำนาจแก่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีในหลักการพิเศษในอัตราร้อยละ 5
ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของรอบ
ระยะเวลาบัญชีได้ ทั้งนี้โดยไม่ยอมให้หักรายจ่ายใด ๆ เลย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วอาจต้องรับภาระภาษีมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นมาตรการลงโทษใน
ทางแพ่ง เพราะการจะประเมินภาษีในอัตราดังกล่าวนี้ต้องสืบเนื่องมาจากการที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดดังนี้ (มาตรา 71(1)) (1) ไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี
ตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการเก็บภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (2)
ไม่ทำบัญชีหรือไม่ครบตามที่อธิบดีกรมสรรพากรสั่ง(มาตรา 17) (3) ไม่ทำบัญชี
หรือไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 68 ทวิ) (4) ไม่นำบัญชี เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นมาให้เจ้าพนักงานประเมินทำการไต่สวน ในกรณีแสดงรายการตามแบบที่
ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่บริบูรณ์ (มาตรา 19) (5) ไม่นำบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
มาให้เจ้าพนักงานประเมินทำการไต่สวน ในกรณีไม่ยื่นรายการเสียภาษีเลย (มาตรา
23) กรณีเหล่านี้ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่ามีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าอาจหลีกเลี่ยงภาษีอากร
จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเช่นว่านี้ แม้ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหล่านี้ อาจมี
กำไรสุทธิน้อยในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งมีภาระภาษีเพียงเล็กน้อยก็ตาม(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2607/2523, 134/2524, 1283/2526, 1446/2530และ
3595/2534) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมิได้ฝ่าฝืนเงื่อนไข
หรือหลักเกณฑ์เช่นว่านั้นแล้ว เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินภาษีในอัตรา
ร้อยละ 5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ คงต้องประเมินตามหลัก
เกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวมาแล้ว (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่

3701/2534) คดีตามหัวข้อหมายเหตุเป็นกรณีบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กล่าวคือ โจทก์เป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามา มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทยแต่มีคนของโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินการจัดการโรงงานและการจัดการผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย ให้แก่บริษัทต่าง ๆ ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย และบริษัทต่าง ๆ จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินให้แก่โจทก์ ดังนี้ ปัญหาว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ อย่างไร กรณีของโจทก์ อาจจำแนกข้อเท็จจริงโดยสรุปได้ ดังนี้ (1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (2) กระทำกิจการในประเทศไทย ดังนั้น ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 และ 67 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้ดังนี้ มาตรา 66 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศไทย ต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ แต่ถ้าไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิดังกล่าวแล้วได้ ให้นับบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา 67 การเสียภาษีตามความในส่วนนี้ให้เสียตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่งตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีรับขนคนโดยสารให้

เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของค่าโดยสารค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น (2) ในกรณีรับขนของให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของค่าระวางค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใด ๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้น เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วคงเห็นได้ชัดว่ากรณีของโจทก์ต้องปรับเข้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 คือมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ ถ้าไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ ให้นำบทบัญญัติในเรื่องการประเมินภาษีตาม มาตรา 71(1) มาบังคับโดยอนุโลม(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1535/2520) ตาม บทบัญญัติมาตรา 66 มีขั้นตอนในการที่จะต้องเสียภาษีซึ่งต้องพิจารณาตามลำดับ ดังนี้ ในขั้นตอนที่หนึ่งให้คำนวณภาษีจากฐานกำไรสุทธิ ซึ่งได้จากรายได้ในแต่ละรอบ ระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตริแล้วคิดอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ตามมาตรา 66 และ 67 ปัจจุบัน คือ อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ แต่ถ้าไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ จึงจะนำขั้นตอนที่สองมาพิจารณาในการคิดคำนวณหาภาษีต่อไป สำหรับขั้นตอนที่สอง ต้อง ปรากฏว่าไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิในกรณีปกติได้ จึงให้คำนวณโดยการคิด คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 5 จากยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ อัน เป็นวิธีการพิเศษที่กำหนดไว้ โดยความสำคัญต้องปรากฏว่าไม่สามารถคิดคำนวณ ภาษีตามหลักเกณฑ์ทั่วไปได้จึงจะใช้วิธีขั้นตอนที่สองนี้ได้ มิใช่จะให้เลือกอย่างใด อย่างหนึ่งได้ ปัญหาว่าถึงขนาดไหนจึงจะถือว่าไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ต้อง พิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป อย่างไรก็ตามทางปฏิบัติกรมสรรพากรได้เคย ออกคำสั่งที่ ป.13/2529 ลงวันที่ 7 เมษายน 2529 เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศตามมาตรา 66 และ 76 ทวิไว้ และในเรื่องการคิด คำนวณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ

นี้ว่าต้องขออนุญาตอธิบดีกรมสรรพากรเพื่ออนุมัติก่อนจึงกระทำได้ (คำสั่ง
ป.13/2529ข้อ 3) แต่ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ขออนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากร
แต่อย่างใด ส่วนเหตุผลที่โจทก์ไม่สามารถคิดคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลัก
ทั่วไปนั้นโจทก์อ้างว่า บัญชีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและหลักฐานทางบัญชีต่าง ๆ
ของโจทก์ ได้จัดทำกันที่สำนักงานใหญ่ของโจทก์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลูกจ้าง
หรือผู้ทำการแทนโจทก์ในประเทศไทยไม่อาจทราบรายการต่าง ๆ ตามสมุดบัญชี
งบดุลและงบกำไรขาดทุนของโจทก์โดยถูกต้องได้ และโจทก์ยังให้บริการแก่บริษัท
ต่าง ๆ ในต่างประเทศอีกหลายบริษัท ศาลฎีกาเห็นว่าไม่เพียงพอให้รับฟังว่าโจทก์ไม่
สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะคำนวณภาษีในอัตราร้อยละ
5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ได้ เจ้าพนักงานประเมินจึงมี
อำนาจประเมินภาษีโจทก์โดยประเมินในกรณีทั่วไปได้ คดีนี้คงเป็นตัวอย่างว่า
พฤติการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการคำนวณกำไรสุทธิแบบธรรมดา
ได้ ข้อคิดสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและ
กระทำการกิจการทั้งในที่อื่นและในประเทศไทยก็คือการศึกษาระบบภาษีของ
ประเทศไทยให้ดี โดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายได้
กรณีของโจทก์ โจทก์ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยซึ่งก็นับว่ารอบคอบแล้วสำหรับโจทก์ ก็ยังมีปัญหานับว่าเป็นตัวอย่าง
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปด้วย และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมที่ว่าคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ลดเบี้ยปรับแก่โจทก์ลงเหลือร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายเพราะ
เชื่อว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษี มีข้อน่าคิดว่าเมื่อเชื่อว่าโจทก์ไม่มี
เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเหตุใดคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่งดเบี้ยปรับเสียเลย
หรือลดลงน้อยกว่านั้น เพราะเหตุที่โจทก์อ้างนั้นก็อาจเป็นเรื่องโจทก์เชื่อโดยสุจริตว่า
เข้าข่ายตามกฎหมายแล้ว และประการสำคัญโจทก์ยังได้ขอคำแนะนำสำนักงานบัญชี
ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้ว จึงเชื่อว่าทำเช่นนั้นถูกต้องแล้วและในส่วน of โจทก์

เองในส่วนนี้คงต้องนำพยานหลักฐานมาสนับสนุนว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลียง
ภาษีให้มีน้ำหนักเชื่อถือได้ด้วย ข้อสังเกตประการสุดท้ายศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่ว่า
ตัวแทนของโจทก์จะมีสิทธิยื่นเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักราย
จ่ายใด ๆ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคสอง ประกอบมาตรา 71(1)
หรือไม่ก็ตาม แต่สำหรับโจทก์ซึ่งเป็นตัวการที่ต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีโดยตรงนั้น
ต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 66 และ 67 แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้เปรียบเทียบ
บทบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีความสัมพันธ์กันเสมอ พลประโยชน์ ฤทธิ์รักษา